

Normativa italiana su bullismo e cyberbullismo

In Italia il contrasto al bullismo e al cyberbullismo è regolato da un insieme di norme che definiscono responsabilità, misure educative e strumenti di tutela per i minori. La legislazione italiana punta non solo a sanzionare i comportamenti dannosi, ma soprattutto a **prevenire, educare e proteggere**.

1. Legge 71/2017 – “Tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo”

È la prima legge italiana interamente dedicata al fenomeno del cyberbullismo. Stabilisce che:

- Il **minore vittima di cyberbullismo**, o i suoi genitori, possono chiedere al gestore del sito o del social network la **rimozione, oscuramento o blocco** dei contenuti offensivi.
- Se il gestore non interviene entro 24 ore, ci si può rivolgere al **Garante per la Protezione dei Dati Personali**.
- Le scuole devono individuare un **referente per il cyberbullismo**, incaricato di coordinare le iniziative di prevenzione e supporto.
- Ogni istituto scolastico deve attivare **percorsi educativi**, campagne informative e protocolli interni per affrontare i casi segnalati.
- Sono previste **misure educative** (non punitive) per i minori responsabili, come attività riparative e percorsi formativi.

Finalità della legge: proteggere i minori, promuovere un uso consapevole della rete e responsabilizzare le scuole nel prevenire e gestire episodi di cyberbullismo.

2. Codice Penale – Reati collegati al bullismo e al cyberbullismo

Pur non esistendo un reato chiamato “bullismo”, molti comportamenti tipici rientrano in reati già previsti dal Codice Penale, tra cui:

- **Minaccia** (art. 612)
- **Molestia o disturbo alle persone** (art. 660)
- **Diffamazione** anche online (art. 595)
- **Ingiuria** (oggi depenalizzata ma sanzionabile civilmente)
- **Stalking** (art. 612-bis), applicabile anche tra minori in casi gravi e ripetuti
- **Sostituzione di persona** (art. 494), tipica nei profili fake
- **Trattamento illecito di dati personali** (art. 167 del Codice Privacy)
- **Istigazione al suicidio** (art. 580), nei casi più estremi

Queste norme permettono di intervenire anche quando il comportamento avviene online, in chat, sui social o tramite messaggi.

3. Linee di orientamento del MIUR (2015, aggiornate 2017 e 2021)

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato Linee di orientamento che:

- definiscono il bullismo e il cyberbullismo
- indicano le procedure che le scuole devono seguire in caso di segnalazione
- promuovono la creazione di **team anti-bullismo**
- prevedono percorsi di **educazione civica digitale**, gestione delle emozioni e convivenza civile
- incoraggiano la collaborazione con famiglie, servizi sociali e forze dell’ordine

Le Linee di orientamento sono uno strumento operativo fondamentale per dirigenti, docenti e referenti.

4. Educazione Civica (Legge 92/2019)

L'introduzione dell'Educazione Civica come disciplina obbligatoria rafforza la prevenzione del bullismo attraverso:

- educazione alla **cittadinanza digitale**
- uso consapevole e responsabile dei media
- rispetto delle regole e dei diritti
- sviluppo delle competenze emotive e relazionali

Questa legge integra e sostiene le azioni previste dalla Legge 71/2017.

5. Ruolo della scuola e responsabilità degli adulti

La normativa italiana attribuisce alla scuola un ruolo centrale:

- prevenzione attraverso attività educative
- intervento tempestivo in caso di segnalazioni
- collaborazione con famiglie e istituzioni
- tutela della vittima e percorsi educativi per chi compie atti di bullismo

Gli adulti – docenti, genitori, educatori – hanno il compito di **riconoscere i segnali**, ascoltare i minori e attivare le procedure previste.